

7. Necesitatea atașării cererii de înscriere semnată olograf de notarul public, scanată, într-un fișier separat, cu semnătura electronică calificată a deponentului, în cazul înregistrării on-line (Minuta ședinței din data de 13.02.2023, pct. 2)

Un notar public din cadrul Camerei București solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea situație juridică:

La data de 18.11.2022, numita PAF a solicitat, prin intermediul biroului notarial, întabularea dreptului de ipotecă în favoarea unei instituții de credit și notarea interdicțiilor aferente, în conformitate cu Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub numărul 1206 din data de 18.11.2022, în susținerea cererii anterior menționate fiind depuse, semnate de către deponent cu semnătura electronică calificată, următoarele documente:

a) Contractul de ipotecă imobiliară, autentificat sub numărul 1206 din data de 18.11.2022;

b) Acordul numărul 670220 din data de 07.11.2022, emis de Ministerul Finanțelor;

c) Cererea de înscriere împreună cu anexele sale: bon fiscal, extras de carte funciară pentru autentificare, certificat de atestare fiscală și cartea de identitate a solicitantului, cerere care a primit numărul de înregistrare 123216 din data de 18.11.2022.

La data de 21.11.2022, BCPI Sector 3 București, a emis referatul de completare prin intermediul căruia au fost solicitate următoarele: *„Cererea privind solicitarea operațiunii nu este semnată electronic în Registrul General de Intrare.”*

În aceeași zi, ca urmare a referatului de completare anterior menționat, s-a redepus cererea de înscriere împreună cu anexele sale: bon fiscal, extras de carte funciară pentru autentificare, certificat de atestare fiscală și cartea de identitate a solicitantului, document care, întocmai ca și la prima depunere, a fost semnat de deponent cu semnătura electronică calificată.

Ca urmare a redeunerii cererii de înscriere, în condițiile anterior menționate, BCPI Sector 3 București a emis Încheierea de respingere numărul 123216 din data de 21.11.2022, cu motivarea: *„Se respinge cererea având ca obiect înscriere drept de ipotecă, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite dispozițiile prevăzute de articolul 28¹ din Legea 7/1996, republicată, în sensul că nu s-a semnat electronic în RGI cererea de înscriere, așa cum s-a solicitat prin referat.”*

În prezent, a fost depusă cerere de reexaminare, care a primit numărul de înregistrare 124291 din data de 22.11.2022, cu termen de soluționare în data de 23 decembrie 2022.

Față de cele anterior menționate, întrucât cererea de înscriere și restul de documente au fost depuse cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de articolul 28¹ din Legea 7/1996, fiind semnate de către deponent cu semnătura electronică

calificată, întocmai cum s-a procedat de la momentul introducerii acestei proceduri, inclusiv în cazul cererilor depuse la BCPI Sector 3 București, se solicită comunicarea punctului de vedere cu privire la această situație și modalitatea în care trebuie procedat în viitor.

Se anexează sesizării cererea de înscriere depusă, referatul de completare emis în dosarul 123216 din data de 18.11.2022 de OCPI București - BCPI Sector 3 și Încheierea de respingere numărul 123216, soluționată de OCPI București - BCPI Sector 3.

În urma analizei situației juridice prezentate și a înscrisurilor comunicate în copie, Comisia reține următoarele:

Comisia și-a exprimat în minutele din data de 26.01.2021¹, 08.02.2021² și 19.12.2022³ punctul de vedere cu privire la necesitatea atașării cererii de înscriere

¹ (n. red.) La pct. 9 din Minuta ședinței din data de 26.01.2021 s-au consemnat următoarele:

„Reprezentanții UNNPR apreciază ca necesară adoptarea unei poziții comune a celor două instituții în ceea ce privește următoarele aspecte legate de aplicarea prevederilor art. 28¹ din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) necesitatea atașării unei cereri de înscriere pe suport material, scanată, cu semnătura electronică calificată a deponentului, în cazul cererilor de înscriere înregistrate online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, având atașate înscrisurile redactate pe suport informatic cu semnătura electronică calificată a deponentului;

b) solicitarea unor registratori de a se comunica și originalele actelor juridice justificative, în cazul cererilor de înscriere înregistrate online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, având atașate înscrisurile redactate pe suport informatic, cu semnătura electronică calificată a deponentului.

**** În urma analizei situației prezentate, Comisia precizează următoarele:*

În cazul cererilor de înscriere înregistrate online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, conform prevederilor art. 28¹ din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va atașa și cererea de înscriere formulată și semnată olograf de notarul public, scanată, într-un fișier separat, cu semnătura electronică calificată a deponentului.

În acest caz, solicitarea unor registratori de a se comunica și originalele sau copiile legalizate ale actelor juridice justificative nu este întemeiată, soluționarea cererilor nefiind condiționată de comunicarea originalelor sau a copiilor legalizate ale actelor juridice.

² (n. red.) La pct. 7 lit. b) din Minuta ședinței din data de 08.02.2021 s-au concluzionat următoarele:

<<(...) b) Se menține punctul de vedere exprimat prin pct. 9 din cuprinsul Minutei ședinței din data de 26.01.2021, în sensul că în cazul cererilor de înscriere înregistrate online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, conform prevederilor art. 28¹ din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va atașa și cererea de înscriere formulată și semnată olograf de notarul public, scanată, într-un fișier separat, cu semnătura electronică calificată a deponentului. În acest caz, solicitarea unor registratori de a se comunica și originalele sau copiile legalizate ale actelor juridice justificative nu este întemeiată, soluționarea cererilor nefiind condiționată de comunicarea originalelor sau a copiilor legalizate ale actelor juridice.>>

³ (n. red.) La pct. 2 din Minuta ședinței din data de 19.12.2022 s-au concluzionat următoarele:

„Comisia și-a exprimat, în minuta ședinței din data de 26.01.2021 și în minuta ședinței din data de 08.02.2021, punctul de vedere cu privire la necesitatea atașării cererii de înscriere formulată și semnată olograf de notarul public, scanată, într-un fișier separat, cu semnătura electronică calificată a deponentului, în cazul unei cereri înregistrate on-line, conform art. 28¹ din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

formulată și semnată olograf de notarul public, scanată, într-un fișier separat, cu semnătura electronică calificată a deponentului, în cazul unei cereri înregistrate on-line conform art. 28¹ din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele de mai sus se apreciază că soluția de respingere a cererii nr. 123216 este întemeiată.